

相關行政函釋

發文單位：法務部

發文字號：法律字第 0970000279 號

發文日期：民國 97 年 01 月 29 日

要 旨：關於共有人因共有土地違法所受之行政罰鍰及行政處分，究應由全體共有人連帶負責，抑由各共有人個別分擔負責之疑義

主 旨：關於共有人因共有土地違反廢棄物清理法所受之行政罰鍰及行政處分，究應由全體共有人連帶負責，抑由各共有人個別分擔負責疑義乙案，本部意見如說明二、三，請 查照。

說 明：一、復 貴局 97 年 1 月 2 日台財產局字第 0964002193 號函。

二、按廢棄物清理法第 11 條第 1 款規定，就土地或建築物與公共衛生有關之一般廢棄物，其所有人、管理人或使用人負有清除之義務，該所有人、管理人或使用人未依規定清除一般廢棄物者，依同法第 50 條第 1 款規定，處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。上開清理義務係對土地或建築物之所有人、管理人或使用人而個別存在，並非對土地或建築物而存在。是以，所有人、管理人或使用人係因違反清除義務（即怠於清理）之行為而受罰，縱於土地或建築物為共有之情形時亦然。亦即該清理義務分別存在於每一位共有人，如有違反該清理義務，主管機關本應依廢棄物清理法第 50 條第 1 款規定之罰鍰額度對每一位違反清理義務之共有人分別處罰之，無罰鍰分配之問題。是以，不發生來函所稱因共有人共有土地或建築物違反上開規定所受之行政罰鍰由共有人依持分負擔罰鍰額之問題，亦無是否應由全體共有人連帶負責或是由各共有人個別分擔的問題。

三、至於廢棄物清理之費用，如土地或建築物為共有之情形，其共有人就該清理之費用，在共有人彼此間依持分負擔，自無不可，惟此係共有人間內部之費用分擔問題，不影響行政罰之裁處。

正 本：財政部國有財產局

副 本：行政院環境保護署、本部法律事務司（4 份）

資料來源：法務部法規諮詢意見